Signature Not Verified
Assinado por ANA MARIA VAZ DE OLIVEIRA em 12/08/2010 16:32:45.302 GMT-03:00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Matéria: Prática de atos de Polícia Judiciária pela Polícia Rodoviária Federal. Impossibilidade. Decreto nº 1.655/95, art.1º, V e X.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL – ADPF, entidade associativa de classe de âmbito nacional, CNPJ nº 00.435.602/0001-71, representada por seu Presidente, Delegado de Polícia Federal Reinaldo de Almeida César Sobrinho, com sede no SHIS QL 14, Conjunto 5, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, e **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS – APCF,** entidade associativa de classe de âmbito nacional, CNPJ nº 33.521.352/0001-41, representada por seu Presidente, Perito Criminal Federal Octavio Brandão Caldas Netto, com sede no SEPS 714/914, Bloco D, Salas 223/224, Asa Sul, Brasília/DF, devidamente constituídas e autorizadas expressamente por força estatutária para estarem em juízo, vêm, por seus procuradores, com fundamento na Constituição da República, art. 102, I,

SHIS QL 10 Conjunto 9 Casa 3. Lago Sul. Brasília-DF CEP 71630-095
Tel: (61) 3201 39 90. FAX: (61) 3248 78 20
E-mail: torreaobraz@torreaobraz.com.br

a e *p* c/c art. 103, IX, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de suspensão liminar

das expressões contidas no artigo 1º, incisos V e X do Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 1995, incompatíveis com o disposto nos artigos 2º; 5º, XII; 60, I, II e III; 61, §1º, II, *e*; 144, I, II e IV, § 1º, I, II, IV e § § 2º e 4º, da Constituição federal e no artigo 8º, da Lei Complementar nº 75, de 21 de maio de 1993.

LEGITIMIDADE ATIVA E JUSTIFICATIVA TEMÁTICA

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF, fundada em 29 de outubro de 1976, sediada em Brasília, Distrito Federal, é uma entidade representativa de classe, de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de caráter eminentemente assistencial, cultural, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

A ADPF congrega os Delegados de Polícia Federal de carreira do País; possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada, conforme estabelecido na Constituição da República, art. 103, IX, uma vez que também atende o requisito da espacialidade (ADIn nº 108-6-DF). Além da atuação transregional da instituição, existem associados - Delegados de Polícia Federal - em todos os Estados da Federação.

De acordo com o seu Estatuto em vigor, atualizado na Assembléia Geral realizada em Brasília/DF, em 28 de abril de 2009, atua a ADPF na esfera administrativa e/ou judicial no amparo e na defesa da classe, de forma a preservar os direitos e as garantias individuais e coletivos, bem como as prerrogativas, os direitos e os interesses dos Delegados de Polícia Federal, a pugnar pela preservação e pelo aprimoramento da Polícia Federal, como instituição permanente e independente, destinada, com exclusividade, a exercer

as funções de polícia judiciária da União (CF, art. 144, I e § 1°, I, II, III e IV), o que configura a pertinência entre sua finalidade estatutária e o interesse na causa.

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais – APCF, entidade representativa de classe, de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de caráter eminentemente assistencial, cultural, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, congrega os Peritos Criminais do Departamento de Polícia Federal, também com associados em todos os Estados da Federação. Busca a APCF o aprimoramento da perícia criminal, das instituições de criminalística e policial, de sua doutrina, de suas normas e princípios de atuação funcional, etc.

O conteúdo, a abrangência e a eficácia dos dispositivos legais questionados – expressões contidas no art. 1°, incisos V e X, do Decreto n° 1.655/95 – por sua natureza e objeto, conferem às Autoras a necessária vinculação ao tema, razão pela qual esperam elas o pronunciamento do mérito, visto que as normas impugnadas repercutem direta e negativamente nas atividades da Polícia Judiciária da União (CF, art. 144, I e § 1°, I, II, III e IV), na medida em que subtraem da Polícia Federal função de Polícia Judiciária.

Demonstradas a legitimidade ativa de ambas as Associações e a pertinência temática, são impugnadas normas que versam sobre usurpação de funções próprias dos Peritos e dos Delegados da Polícia Federal, as quais se desenvolvem em contexto de exclusividade da Polícia Judiciária da União.

Exemplo disso é que, nos termos da Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996, que regulamenta a parte final do inciso XII do art. 5° da Constituição, interceptações telefônicas só podem ser realizadas para fins de investigação criminal e de instrução processual penal, e somente à polícia judiciária compete conduzir esses procedimentos e a apuração de infrações penais.

Manifestamente inconstitucional e ilegal a prática de ato de polícia judiciária pela Polícia Rodoviária Federal, notadamente interceptações telefônicas; realização de cautelares de prisão; busca e apreensão; quebra de

sigilos (inclusive no âmbito de crimes estaduais); perícias, etc., circunstância que legitima o questionamento feito pelas Entidades de representação nacional das classes dos Delegados de Polícia Federal e dos Peritos Criminais Federais, principais encarregados da execução dessa atividade estatal. Confiam elas em que esse colendo Supremo Tribunal Federal julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, formulado com as razões que se seguem.

CABIMENTO DA AÇÃO

Vale salientar, de início, que o Ministério Público Federal (e órgãos estaduais) sente-se à vontade para requisitar a atuação da Polícia Rodoviária Federal para diversas atividades, aparentemente sob a proteção do art. 129, VIII, da Constituição e do art. 8º da LC nº 75/93. Essas, em sua maioria, não têm relação alguma com o patrulhamento ostensivo das rodovias federais; este, sim, a cargo da PRF – CF, art. 144, § 2º.

O Ministério Público tem frequentemente requisitado, em desconformidade com a legislação e a Constituição, a atuação da Polícia Rodoviária Federal (polícia administrativa) para execução de atividade típica de Polícia Judiciária, e fundamenta-se na Lei Complementar nº 75/93, art. 8º c/c Decreto nº 1.655/95, art. 1º, V e X. Tanto que entre os temas abordados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Câmara dos Deputados para investigar escutas telefônicas clandestinas/ilegais, consta "Exemplos de Interceptações cujo áudio é encaminhado à Polícia Rodoviária Federal e suas Coordenações de Inteligência", **in verbis**:

> "Ao arrepio da Constituição Federal viu-se, também, interceptações telefônicas sendo executadas por organismos policiais estranhos às policias judiciárias (Polícia Rodoviária Federal e Policia Militar), e desse modo, sem competência para fazê-las. Na nova legislação, procuraremos impedir tais práticas".

> "No entendimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a execução das interceptações não caberia à Polícia Rodoviária Federal. Parece-nos uma distorção a atuação da PRF na execução de interceptações, tendo em vista sua competência, constitucionalmente definida, ser restrita ao patrulhamento de rodovias".

É certo que está inserida na Constituição, também como responsável pela manutenção da ordem Pública e da incolumidade dos cidadãos e do patrimônio, a Polícia Rodoviária Federal, consoante preceituado no art. 144, II e § 2º, **in verbis**:

> "Art.144. A segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)
> II – Polícia rodoviária federal; (...)
> § 2º. A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais"

Em sintonia ao texto constitucional a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, (Código de Trânsito Brasileiro) estabeleceu as competências da PRF, dispondo no art. 20, II, a atribuição "que mais revela a finalidade e a ação direta da Polícia Rodoviária Federal, porquanto previsto que lhe compete realizar o patrulhamento ostensivo nas rodovias, executando operações relacionadas com a segurança pública", como anota ARNALDO RIZZARDO[1] em comentários ao art. 20 do CTB. Acrescenta o Autor:

1 RIZZARDO, Arnaldo, Código de Trânsito Brasileiro, 5ª ed., 2004, págs. 109/110.

> "Em primeiro lugar, **cabe-lhe cumprir e fazer cumprir as leis e normas relativas ao trânsito, evidentemente na órbita ou nos limites das rodovias federais, e restritamente às atribuições que lhe são cominadas**. Em princípio, pois, não atua em estradas ou vias municipais e estaduais, por lhe faltar competência. Mesmo assim, se um delito de trânsito é praticado, admite-se a intervenção, segundo o inc. II, mesmo porque, do contrário, incidiria a omissão. **Todavia, encaminhará o fato e as pessoas envolvidas à autoridade competente**" (grifos aditados).

Verifica-se que à Polícia Rodoviária Federal não compete as funções de Polícia Judiciária, tampouco lhe é dado atuar como tal. Desempenha ela funções de polícia administrativa e não pode conduzir ou realizar interceptação telefônica, perícia, etc., que compete, no âmbito da Justiça Federal, à Polícia Federal (CF, art. 144, § 1º).

Não podem os Órgãos Públicos Federais (ou Estaduais) impor a atuação da Polícia Rodoviária Federal, cujo efetivo é insuficiente à função que lhe é própria, como se Polícia Judiciária fosse. O desvio de funções da PRF causa sério prejuízo ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, dever da Polícia Rodoviária Federal.

No particular, vale realçar que, segundo estatística divulgada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT – e pelo Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes em rodovias federais cresceu de 95.514 (noventa e cinco mil, quinhentos e quatorze) em 1995 para 159.403 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e três) em 2009. E, a rede rodoviária policiada passou de 36.869 (trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e nove) kilometros em 1995, para

somente 57.352 (cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois) kilometros policiados em 2007.

O Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 353/2006 registrou que:

> "Nos últimos dez anos, ocorreu decrescimento quase contínuo no efetivo policial do DPRF, o que contrasta com o comportamento sempre crescente da malha rodoviária policiada e da frota nacional de veículos, como mostrado a seguir:

ANO	EFETIVO POLICIAL	MALHA POLICIADA (km)	FROTA NACIONAL
1995	8.336	36.869	25.336.260
1996	8.960	38.046	27.305.121
1997	8.451	38.127	28.886.388
1998	8.050	52.700	30.939.466
1999	8.223	52.700	32.318.646
2000	8.100	56.097	29.503.503
2001	7.712	59.728	31.913.003
2002	7.223	59.728	35.523.633
2003	7.195	60.000	36.658.501
2004	7.389	62.000	39.240.875

Fonte: Polícia Rodoviária Federal

> Enquanto de 1995 para 2004 houve redução de 11,36% no efetivo policial, a frota nacional de veículos cresceu 13.904.615 unidades, aumento que equivale a 54,88% em relação a frota nacional de 1995". (...) Os questionários aplicados às superintendências e delegacias revelaram que a insuficiência de efetivo tem impacto direto na atuação da polícia. De fato, dentre as 23 superintendências e distritos, 82,60% consideraram a falta de contingente como o óbice mais importante à execução da atividade finalística, o mesmo acontecendo com as delegacias 81,63%". (...)
>
> "Tendo em vista que a frota nacional de veículos e a malha

> rodoviária federal tendem a aumentar gradativamente, por conseguinte, elevam-se, estatisticamente, os números de acidentes e de ocorrências de trânsito, bem como amplia-se a necessidade de cobertura policial nas rodovias, cabe reforçar a necessidade de aumentar o quadro vigente. Pela insuficiência de contingente, historicamente, também ocorreu a redução no número de postos policiais, fazendo-se essencial, atualmente, a revitalização e/ou criação de novos pontos de fiscalização" (Sessão de 22.3.2006).

Não bastasse isso, o ato é nulo, porquanto não acobertado pela competência, requisito vinculado, que impõe ao agente público o dever de observar os requisitos legais do ato administrativo, sob pena de sua ilegalidade.

Nessa linha, o resultado da investigação criminal, da interceptação telefônica, da perícia conduzida pela PRF será viciado e irá macular a prova de ilicitude – CF, art. 5º, LVI, pois são desobedecidas as formalidades constitucionais e legais que a regem, além de acarretar a inexistência, a ineficácia e a nulidade da sentença que se basear nessa prova, porquanto processualmente inadmissível e ineficaz.

Se a prova produzida derivar de prova ilícita, em desconformidade com a Constituição e com a lei, deverá ser considerada inadmissível e ilícita. Decidiu essa e. Corte que:

> "São constitucionalmente inadmissíveis os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal" (...) "A Constituição da República em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases

> democráticas (CF, ART. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum" (STF, 2ª Turma, RHC 90.376-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 3.4.2007).

Ao autorizar o exercício de funções que são afetas, com exclusividade, à Polícia Judiciária, as normas impugnadas – expressões contidas nos incisos V e X do art. 1º, do Decreto nº 1.655/95 – ultrapassam os lindes de seu poder regulamentar, inclusive da autorização conferida ao Ministério Público pela Constituição, art. 129, VIII e pela LC nº 75/93, art. 8º, para requisitar à Polícia Judiciária, e não à Polícia Rodoviária Federal, a realização dessas tarefas.

Observa MARIA SILVIA ZANELLA:

> "Aplicam-se à competência as seguintes regras;
>
> 1. decorre sempre da lei, não podendo o próprio órgão estabelecer, por si só, as suas atribuições;
> 2. é inderrogável, seja pela vontade da Administração, seja por acordo com terceiros; isto porque a competência é conferida em benefício do interesse público;
> 3. pode ser objeto de delegação ou de avocação, desde que não se trate de competência conferida a determinado órgão ou agente, com exclusividade, pela lei"[1].

1 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 15ª ed., 2004, págs. 197/198

A doutrina aceita as características da inderrogabilidade e da impossibilidade de delegação e de avocação, que constam como norma expressa de direito positivo – Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 11: "a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos".

Vale dizer, a delegação é possível, mas será vedada se se tratar de competência outorgada com exclusividade a determinado órgão (art. 12). E, o art. 13 dessa Lei exclui a delegação para: (...) III – as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, pois, se assim não fosse, a delegação implicaria infringência à lei que reservou a matéria à competência de determinado órgão ou autoridade".

Incompatíveis com os dispositivos constitucionais citados, as expressões constantes no dispositivo atacado, Decreto nº 1.655/95, artigo 1º (...), V – realizar **perícias**, levantamentos de locais, boletas de ocorrências, **investigações**, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em lei e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito; (...) e X – colaborar e atuar na prevenção e **repressão** aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e droga afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em lei"; de hierarquia inferior, são inconstitucionais por si sós, visto que alteram a Constituição, ao atribuírem à Polícia Rodoviária Federal, em substituição à Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, **verbis**.

> Art. 144. A segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)
> I - polícia federal;

> II - polícia rodoviária federal;
> (...)
> § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
> II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
> III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União

Assim, os dispositivos impugnados vão de encontro ao texto constitucional, quando atribuem à Polícia Rodoviária Federal, em substituição à Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais; a realização de perícias, de cautelares de busca e apreensão, etc., pois não se pode, por decreto, modificar a competência constitucionalmente estabelecida para a Polícia Federal, sob pena de nulidade, exceto por Emenda Constitucional (arts. 60; 61 da CF):

> Art. 60 – A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
> I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
> II – do Presidente da República;
> III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros" (...).

> Art. 61 – A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
> § 1° – São de iniciativa do Presidente da República as leis que:
> (...)
> II – disponham sobre:
> (...)
> e) criação, estruturação e **atribuições** dos Ministérios e **órgãos da administração pública** (grifos aditados).

Cabível a ação direta de inconstitucionalidade para verificar ofensa ao princípio constitucional da reserva legal, como sedimentado na jurisprudência dessa e. Corte: "O decreto de conteúdo normativo autônomo pode ser declarado inconstitucional" (STF, RTJ 137/984)

Sobre a competência, observa HELY LOPES MEIRELLES:

> "Competência – Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo".[1]

A lei estabelece a competência e sua delimitação. O ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite que dispõe a

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29 ed., 2004, p. 149

autoridade incumbida de sua prática, é inválido, pois lhe falta elemento básico de sua perfeição – poder jurídico para manifestar a vontade da Administração.

A competência administrativa, requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela vontade das partes. É certo que pode ser delegada e avocada, quando o permitir a lei, mas, "sem que a lei faculte essa deslocação de função não é possível a modificação discricionária da competência, porque ela é elemento vinculado de todo ato administrativo e, pois, suscetível de ser fixada ou alterada ao nuto do administrador e ao arrepio da lei"[1].

As inconstitucionalidades perpetradas por esses dispositivos são graves, pois permitem entender ser compatível com a Constituição criar, por decreto, normas de competência, atribuição de funções já outorgadas a outro órgão, diferentes daquelas estabelecidas no texto constitucional, que repercutem diretamente nas atividades de polícia judiciária da União, Polícia Federal (CF, art. 144, §1°, IV).

Não se pode dar aos dispositivos aqui impugnados o condão de alterar a competência constitucionalmente estabelecida, tampouco a LC n° 75/93 tem tal poder, quando autoriza o Ministério Público a "requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta" (art. 8°, II). A requisição a que alude a norma há de ser feita à Polícia Judiciária, competente segundo a Constituição.

As normas impugnadas ferem também o art. 2° da Constituição. "A Ação Direta de Inconstitucionalidade é o meio pelo qual se procede, por intermédio do Poder Judiciário, ao controle da Constitucionalidade das normas jurídicas "in abstracto". (Pleno do STF, em RTJ 140/36 e RT 681/236); "Esta Corte, excepcionalmente tem admitido ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no todo ou em parte, manifestamente não regulamenta lei, apresentando-se, assim, como decreto autônomo, o que dá margem a que seja ele examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito ao princípio da reserva legal" (Pleno do STF, RTF, RTJ 142/718 e RT 689/281)".

1 Autor e ob. cit.p. 149

Como o Decreto nº 1.655/95 não é ato secundário em relação à lei, que seria o ato normativo primário, se estabelece o confronto direto entre ele e a Constituição, o que autoriza esta ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, a esta ofensa e aos riscos a ela inerentes cabe a esse augusto Tribunal responder, na qualidade de guardião da Constituição.

O OBJETO DA AÇÃO DIRETA: OS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS E AS NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS

Conquanto o objeto processual da ação seja declarar a inconstitucionalidade de dispositivos atacados, essa declaração é apenas instrumento para que o Supremo Tribunal Federal desempenhe sua função precípua: a guarda da Constituição.

É o Decreto nº 1.655/95 ato normativo autônomo de hierarquia inferior, e as expressões contidas no seu art. 1º, incisos V e X, equivocadamente editadas, inadequadas à promoção das alterações pretendidas. Efetivamente vão de encontro ao texto constitucional – artigos 2º; 22, I (competência legiferante da União); 60, I, II e III; 61, §1º, II, 'e'; 144, I, II e IV, § 1º, I, II, III e IV.

> DECRETO Nº 1.655, de 3 de outubro de 1995
>
> Define a competência da Polícia Rodoviária Federal, e dá outras providências.
>
> O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
>
> DECRETA:
>
> Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete:
>
> I - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;
>
> II - exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais

normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;

III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;

IV - executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias federais;

V - realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito;

VI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;

VII - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;

VIII - executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente;

IX - efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias federais, adotando as providências cabíveis contidas na Lei n° 8.069 de 13 junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis.

Art 2° O documento de identidade funcional dos servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão, nos termos da legislação em vigor, assegurando - lhes, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação.

Art. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de outubro de 1995; 174° da Independência e 107° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobi

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
§ 4° - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de

> carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

As normas impugnadas, que subtraem a competência da Polícia Judiciária para entregá-la à Polícia Rodoviária Federal, não podem afetar diretamente o conteúdo de normas constitucionais e legais, sob pena de usurpar a competência estabelecida na Constituição.

A investigação policial, desenvolvida exclusivamente pela Polícia Judiciária, formalizada mediante o inquérito, constitui procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório. É peça informativa que instrui ações penais, a *persecutio criminis in judicio*. Sob pena de grave ofensa à Constituição – art. 144, § 1º, IV e § 4º –, essa investigação, que propicia a deflagração de ações penais, não pode ser realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tampouco pode ela realizar perícias ou atuar na repressão e apuração de infrações penais, em substituição à Polícia Federal – Polícia Judiciária da União. À Polícia Rodoviária Federal está reservado, constitucionalmente, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais (CF, art. 144, § 2º).

Em sede doutrinária, anota o Professor José Pedro Zaccariotto competir à Polícia Judiciária laborar com o intuito de desvendar se os fatos que lhe são apresentados se subsumem ou não à hipótese delituosa, assim descrita na lei:

> "Toda essa intensa e especializada atividade investigativa, noutras vezes desencadeada à persecução da autoria de um crime já confirmado como tal e/ou do aclaramento das circunstâncias em que foi esse crime cometido, revela-se como pesquisa de índole técnico-jurídica, totalmente balizada por preceitos processuais-constitucionais e que, portanto, não pode ser confundida, mormente em termos de extensão, complexidade e importância, com breves e singelos atos de força, de caráter meramente dissuasório e emergencial, que

fundem a breve práxis da polícia ostensiva e de prevenção da ordem pública.

O exercício eventual, contido e circunstancial e limitado de certos e diminutos expedientes coativos, geralmente facultados a qualquer um do povo, e que se baldariam a mingua das hábeis, tempestivas e sentenciosas providências validantes da exclusiva alçada da autoridade policial judiciária, devem necessariamente circunscrever-se tão-somente dentro das expectativas de preservação da ordem pública, constituídas com vistas ao asseguramento do primado da ordem jurídica, que restaria ao desabrigo, condenado ao perecimento, se aqueles que a infringissem pudessem continuar o seu curso sem ser obstado por quisquer corporações, órgãos ou agentes do Estado, quando existentes e em condições de fazê-lo" [1].

No julgamento do Mandado de Segurança nº 2006.01.00.027250-1-DF, o eminente Desembargador Federal TOURINHO NETO, registra que, em se tratando da União, "as medidas cautelares, a busca e apreensão, quebra de sigilos, autorizadas, evidentemente pelo juiz, deverão ser cumpridas pela Polícia Federal, por constituírem atividade de polícia judiciária" (DJ 9.2.2007).

Vale realçar que, conforme assinalado pelo Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, o princípio da exclusividade das funções de polícia judiciária, a cargo das autoridades policiais (delegados de polícia federais e estaduais) só admite a exceção – infrações penais militares – consoante previsão na parte final do parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição da República.

Discorrendo sobre os aspectos institucionais da Polícia Federal, J. CRETELLA JR. ressalta a importância da sua concepção como órgão

1 Zaccariotto, José Pedro, A Polícia judiciária e suas reais dimensões no Estado Democrático de Direito, publicado no Jus navigandi.

exclusivo (junto com as Polícias Civis) para o exercício de Polícia Judiciária, **verbis**:

> "A polícia federal é o primeiro dos órgãos enumerados pela regra jurídica constitucional, cabendo-lhe zelar pela segurança pública, exercendo-se para a preservação (a) da ordem pública, (b) da incolumidade das pessoas e (c) do patrimônio. Regras jurídicas constitucionais precisas e claras que, aliás deveriam constar de regras jurídicas infraconstitucionais, assinalam os fundamentos e todas as conotações – verdadeiro regime legal – da polícia federal (art. 144, caput e inciso I, ...) destinando-se, (g) a exercer com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União (art. 144, § 1º, IV)"[1]

A impropriedade do meio utilizado – decreto – para a regulamentação das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, importante órgão da Administração Pública, é flagrante, uma vez que a Constituição a reservou à lei, expressamente referida nos artigos 48, XI; 61, § 1º, II, "e", art. 144, § 2º, da Constituição federal, regras que constituem corolário do princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea prevista no art. 60, § 4º, III.

A principal função da Polícia Federal é a de polícia judiciária da União, atividade privativa e intransferível. Compete-lhe atuar na investigação, repressão e processamento dos delitos cuja apuração e julgamento sejam atribuídos a órgãos federais.

Anota ALBERTO CALVANO, em trabalho sobre a Nova Polícia Judiciária após a Constituição/88, a essencialidade da função investigatória a cargo do ente estatal:

"A consagração, através de registro constitucional, das atividades de polícia judiciária e de investigação criminal, como mecanismo de

1 CRETELLA Jr. J., Comentários à Constituição de 1988, vol. VI/3417,3421, Forense, 1992.

defesa social e, ao mesmo tempo garantidor do exercício dos direitos civis, não podem permanecer ignoradas pelo Fiscal da Lei e pelo Órgão Jurisdicional e, muito menos, qualquer um dos seus integrantes tentar exercitar atos de tal natureza, sob pena de grave violação de preceitos constitucionais".

DA MEDIDA CAUTELAR

A plausibilidade do bom direito foi demonstrada pelos argumentos expostos, quando ficou evidenciado que as expressões contidas no art. 1º, incisos V e X do artigo 1º do Decreto nº 1.655/95 ferem o princípio da reserva legal; usurpam competência, constitucionalmente estabelecida, da Polícia Judiciária da União, pois em vigor o artigo, não obstante o vício de inconstitucionalidade que o afeta. Isso, por si só, justifica a imediata suspensão da vigência das normas inconstitucionais questionadas, em razão do vício de origem.

O perigo na demora decorre da própria vigência desse dispositivo, que deve ser imediatamente suspenso até o juízo definitivo do e. Supremo Tribunal, o que revela-se primordial para o resguardo das garantias dos direitos fundamentais albergados na Constituição, art. 5º.

Acaso não seja esse o entendimento e se negue o pedido cautelar, as Autoras requerem que se imprima ao feito o rito sumário previsto na Lei nº 9.868/99, art. 12, em virtude da relevância e dimensão da matéria aqui tratada.

Impende observar, ainda, que existe urgência no provimento jurisdicional, uma vez que as normas impugnadas, apesar da flagrante inconstitucionalidade que as atinge, estão em vigor. Sua aplicação implica séria lesão à ordem jurídica, à eficiência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, resulta em conflitos institucionais indesejados, constrangedores e perigosos, com o nefasto comprometimento da segurança pública.

Ademais, nada na Constituição autoriza a interpretação de que há alguma possibilidade de esvaziamento das atribuições da Polícia Judiciária da União.

Sendo assim, imprescindível a concessão da liminar, uma vez presentes os pressupostos vinculadores, principalmente em face da irreparabilidade dos danos que advirão a cada dia em que estiverem vigentes as determinações expendidas nas normas impugnadas.

Enfim, a execução de operações técnicas de interceptações telefônicas e de operações policiais com a realização de medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilos, perícias, etc., ainda que precedida de requisição do Ministério Público, constituem atividade típica de polícia judiciária.

A apuração de crimes pela Polícia Federal (ou pela Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal) está sendo prejudicada pela realização de operações independentes da Polícia Rodoviária Federal na mesma área de atuação e envolvendo as mesmas organizações criminosas, mas sem qualquer tipo de cooperação e intercâmbio de informação com a Polícia Judiciária. Como também está sendo prejudicado o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, com o desvio de função dos Policiais Rodoviários Federais.

PEDIDO

Por todo o exposto, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais pedem o recebimento e processamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, com os documentos que a instruem, nos termos da Constituição Federal, art. 102, I, a e p c/c art. 103, IX; Lei nº 9.868/99, art. 2º, IX c/c art. 3º.

Requerem a concessão da medida liminar e, por consequência, a suspensão dos efeitos oriundos dos dispositivos legais impugnados, na forma da Lei nº 9.868/99.

SHIS QL 10 Conjunto 9 Casa 3. Lago Sul. Brasília-DF CEP 71630-095
Tel: (61) 3201 39 90. FAX: (61) 3248 78 20
E-mail: torreaobraz@torreaobraz.com.br

Sejam solicitadas as informações necessárias; ouvidos o Advogado-Geral da União e o Procurador Geral da República, e, ao final, seja julgado procedente o pedido e declarada, em definitivo, a inconstitucionalidade das expressões contidas no Artigo 1º, incisos V e X do Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 1995.

Nestes termos.

pede deferimento.

Brasília, 2 de agosto de 2010.

Antônio Torreão Braz Filho
OAB/DF 9.930

Ana Maria Vaz de Oliveira
OAB/MG 45.467
OAB/DF 23.625